

عقد تصميم الهوية البصرية Visual Identity Design Agreement

لمادة الأولى: أطراف العقد

أولاً: الطرف الأول (العميل)

الصفة القانونية: ☐ فرد ☐ شركة

الاسم /	
الجنسية	
الرقم القومي / رقم جواز السفر	
جهة الإصدار	
تاريخ الإصدار	
العنوان	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

في حالة العميل شركة

اسم الشركة/المنشأة:	
الشكل القانوني	
السجل التجاري رقم	
الرقم الضريبي الموحد	
يمثله قانوناً السيد	
بصفته	
بموجب ☐ السجل التجاري ☐ توكيل رقم () لسنة () شهر عقاري ()	
مقر الشركة	
البريد الإلكتروني للشركة	

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الأول» أو «العميل».

ثانياً: الطرف الثاني (المصمم)

الصفة القانونية: ☐ فرد ☐ شركة

الاسم /	
الجنسية	
الرقم القومي / رقم جواز السفر	
جهة الإصدار	
تاريخ الإصدار	
العنوان	

توقيع الطرف الثاني

توقيع الطرف الاول

رقم الهاتف
البريد الإلكتروني

في حالة المصمم شركة

اسم الشركة /	الشكل القانوني
	السجل التجاري رقم
	الرقم الضريبي الموحد
	يمثله قانوناً السيد
	بصفته
☐ السجل التجاري ☐ توكيل رقم () لسنة () شهر عقاري ()	بموجب
	مقر الشركة
	البريد الإلكتروني للشركة

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الثاني» أو «المصمم».

بيانات المشروع

اسم المشروع / العلامة التجارية / النشاط:

وصف مختصر للمشروع (اختياري):

الغرض من تصميم الهوية البصرية:

المادة الثانية: التمهيد

يُعد التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً لأحكامه، وتُقرأ نصوص العقد وتُفسر في ضوء ما ورد به. وحيث إن الطرف الأول يرغب في التعاقد مع الطرف الثاني لتنفيذ خدمات تصميم الهوية البصرية الخاصة بمشروعه أو علامته أو نشاطه، وحيث إن الطرف الثاني لديه الخبرة والقدرة الفنية اللازمة لتقديم تلك الخدمات وفقاً لأحكام هذا العقد، فقد اتفقت إرادة الطرفين، بعد إقرارهما بأهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف، على إبرام هذا العقد لتنظيم العلاقة بينهما وتحديد حقوق والتزامات كل طرف. ويلتزم الطرفان بتنفيذ هذا العقد وفقاً لمبدأ حسن النية والتعاون المتبادل، وفي حدود الالتزامات والحقوق المنصوص عليها فيه، وبما يحقق الغرض الذي أبرم من أجله.

ويقر الطرفان بأن هذا العقد يمثل الإطار القانوني المنظم للعلاقة بينهما فيما يتعلق بالخدمات محل العقد، وأن أي تفسير أو تطبيق لأحكامه يكون في حدود هذا الغرض وما تضمنه من التزامات متبادلة.

ويُعد هذا العقد، وما قد يُحرر تنفيذاً له من ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر موقعة من الطرفين، كامل الاتفاق بينهما بشأن موضوعه، ويلغي ويحل محل أي مفاهيم أو مراسلات أو اتفاقات سابقة تتعلق بذات الموضوع، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

المادة الثالثة: محل العقد

يتمثل محل هذا العقد في التزام الطرف الثاني بتقديم خدمات تصميم الهوية البصرية الخاصة بالمشروع أو العلامة التجارية أو النشاط محل الاتفاق، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد وفي حدود نطاق الخدمات المتفق عليها بين الطرفين. تشمل خدمات تصميم الهوية البصرية، بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، تصميم أو تطوير الشعار، واختيار الألوان والخطوط، وإعداد العناصر والأنماط البصرية، وتصميم المطبوعات أو القوالب أو الأصول الرقمية، وإعداد دليل الهوية البصرية، وأي خدمات أخرى مرتبطة بالهوية البصرية يتفق الطرفان كتابةً على إدراجها ضمن نطاق هذا العقد. يقتصر التزام الطرف الثاني على تنفيذ الخدمات والمخرجات المتفق عليها، ولا يمتد التزامه إلى أي أعمال أو خدمات أو متطلبات إضافية لم يرد النص عليها في هذا العقد أو لم يتم الاتفاق عليها كتابةً بين الطرفين.

ولا تُعد الطلبات أو التعليمات أو الملاحظات أو المراسلات المتبادلة أثناء تنفيذ المشروع، بذاتها، سبباً في إضافة خدمات جديدة أو تعديل نطاق الخدمات أو ترتيب أي التزامات إضافية، إلا إذا تضمنت اتفاقاً واضحاً ومكتوباً بين الطرفين يحدد أثرها على نطاق العمل أو المقابل المالي أو مدة التنفيذ.

ويجوز للطرفين أثناء تنفيذ العقد الاتفاق كتابةً على إضافة أو استبعاد أو تعديل أي من الخدمات محل العقد، على أن يحدد الاتفاق ما يترتب على ذلك - إن وجد - من آثار على المقابل المالي أو مدة التنفيذ أو أي التزامات أخرى. وإذا وُجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة الرابعة: نطاق الخدمات

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ خدمات تصميم الهوية البصرية المتفق عليها بين الطرفين، وذلك وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها وفي حدود أحكام هذا العقد ونطاق العمل المحدد به.

تشمل خدمات تصميم الهوية البصرية، بحسب ما يتم تحديده والاتفاق عليه بين الطرفين، أيًا من الأعمال الآتية:

1. تصميم أو تطوير الشعار (Logo).
 2. إعداد الهوية البصرية للعلامة التجارية.
 3. اختيار الألوان والخطوط المعتمدة.
 4. تصميم العناصر والأنماط البصرية (Visual Elements).
 5. إعداد دليل الهوية البصرية (Brand Guidelines).
 6. تصميم المطبوعات أو القوالب أو الملفات أو الأصول الرقمية المرتبطة بالهوية البصرية.
- أي خدمات أخرى يتفق الطرفان على إضافتها كتابةً.
- يقتصر نطاق التزام الطرف الثاني على الأعمال والخدمات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، ولا يمتد إلى أي أعمال أو خدمات أو متطلبات أخرى لم يتم إدراجها ضمن نطاق العقد أو الاتفاق عليها كتابةً.
- ولا تُعد المقترحات أو الأفكار الأولية أو المناقشات أو النماذج التجريبية أو المراسلات المتبادلة بين الطرفين، بذاتها، جزءاً من الخدمات النهائية أو من نطاق الالتزام التعاقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على اعتمادها أو إدراجها ضمن نطاق الخدمات.
- ويجوز للطرفين أثناء تنفيذ العقد الاتفاق كتابةً على تعديل أو إضافة أو استبعاد أي من الخدمات، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بشأن آثار ذلك على المقابل المالي أو مدة التنفيذ أو أي التزامات أخرى.
- يلتزم الطرف الأول بإرسال قائمة الملاحظات المجموعة الخاصة بكل جولة مراجعة خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ تسلمه المرحلة محل المراجعة، وذلك عبر وسيلة التواصل المعتمدة وفقاً للعقد. فإذا انقضت هذه المدة دون إرسال الملاحظات أو الاعتراض، عُدت المرحلة معتمدة من الطرف الأول، ويجوز للطرف الثاني الانتقال إلى المرحلة التالية أو اعتبار الأعمال مقبولة في حدود تلك المرحلة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
- وإذا وُجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة الخامسة: المخرجات النهائية والتسليم

يلتزم الطرف الثاني بتسليم المخرجات النهائية المتفق عليها للطرف الأول، وفقاً لنطاق الخدمات المحدد في هذا العقد، وبالمواصفات والصيغ ووسائل التسليم التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

تشمل المخرجات النهائية، بحسب ما يحدده الطرفان، ملفات التصميم النهائية أو الأدلة أو النماذج أو القوالب أو أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق الخدمات محل العقد، وذلك بالصيغة أو الصيغ المتفق عليها، ولا تشمل أي مسودات أو أفكار أولية أو نماذج غير معتمدة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

لا يلتزم الطرف الثاني بتسليم الملفات المصدر أو ملفات العمل الأصلية أو الملفات القابلة للتعديل أو أي أدوات أو عناصر أو مواد استخدمت في إعداد التصميم، إلا إذا تم الاتفاق كتابةً على تسليمها وتحديد أثر ذلك على المقابل المالي أو نطاق الخدمات.

يجوز للطرفين الاتفاق على تنفيذ وتسليم الأعمال على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً لطبيعة المشروع، ويُعد كل تسليم مرحلي منتجاً لآثاره في حدود الأعمال التي يشملها.

يتم تسليم الأعمال من خلال الوسيلة المتفق عليها بين الطرفين، ويُعد التسليم الإلكتروني متى تم عبر الوسيلة المعتمدة بينهما وأمكن إثبات إرسال الملفات أو إتاحتها للطرف الأول.

يلتزم الطرف الأول بمراجعة الأعمال المسلمة وإبداء ملاحظاته أو طلب تعديلها أو اعتمادها وفقاً لأحكام هذا العقد، ولا يُعد مجرد استلام الأعمال أو الملفات قبولاً نهائياً لها أو انتقالاً لأي حق من حقوق الملكية الفكرية أو منح أي ترخيص باستخدامها إلا وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في هذا العقد.

إذا لم يبد الطرف الأول أي ملاحظات أو اعتراضات على الأعمال المسلمة خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين، أو خلال مدة معقولة تتناسب مع طبيعة المشروع، فيُعمل بالأثر الذي يتفق عليه الطرفان أو يقرره العقد بشأن ذلك، دون الإخلال بحقوق أي منهما المقررة قانوناً.

وإذا وُجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة السادسة: مدة التنفيذ

يلتزم الطرف الثاني بالبدء في تنفيذ الخدمات محل هذا العقد اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، أو من تاريخ استيفاء الطرف الأول للبيانات أو المواد أو المستندات أو الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ، أو سداد الدفعة المتفق عليها – إن وجدت – أيهما لاحق، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

تكون مدة تنفيذ الخدمات محل هذا العقد (.....)، ويجوز للطرفين الاتفاق كتابةً على تعديلها أو تمديدتها كلما اقتضت طبيعة المشروع أو نطاق الخدمات أو ظروف التنفيذ ذلك.

تُحتسب مدة التنفيذ على أساس التزام كل طرف بتنفيذ التزاماته في المواعيد المتفق عليها، ويترتب على أي تأخير أو امتناع أو تأخر في تقديم البيانات أو المواد أو الملاحظات أو الاعتمادات المطلوبة من أحد الطرفين امتداد مدة التنفيذ بالقدر اللازم لتدارك أثر هذا التأخير، دون أن يُعد ذلك إخلالاً من الطرف الآخر بالتزاماته.

إذا طرأ أثناء تنفيذ العقد أي تعديل على نطاق الخدمات، أو طلب الطرف الأول تنفيذ أعمال إضافية، أو إجراء تعديلات جوهرية تؤثر في حجم الأعمال أو مراحل التنفيذ، جاز تعديل مدة التنفيذ بما يتناسب مع تلك الأعمال أو التعديلات، وذلك وفقاً لما يتفق عليه الطرفان كتابةً. لا يُسأل الطرف الثاني عن أي تأخير يكون سببه عدم قيام الطرف الأول بتقديم البيانات أو المواد أو الردود أو الاعتمادات اللازمة في الوقت المناسب، أو أي سبب خارج عن إرادة الطرف الثاني، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالقوة القاهرة والظروف الاستثنائية الواردة في هذا العقد.

وإذا وُجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة السابعة: التزامات الطرف الثاني (المصمم)

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ خدمات تصميم الهوية البصرية محل هذا العقد بنفسه، أو بالاستعانة بمن يساهم في التنفيذ تحت إشرافه ومسؤوليته، ويظل مسؤولاً أمام الطرف الأول عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقاً لأحكام هذا العقد.
2. يلتزم الطرف الثاني ببذل العناية التي يقتضيها الشخص المهني المعتاد في مجال تصميم الهوية البصرية، وتنفيذ الخدمات وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها ونطاق العمل المتفق عليه، وذلك دون أن يضمن تحقيق أي نتائج أو آثار تجارية أو تسويقية أو مالية معينة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
3. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الخدمات وفقاً لنطاق العمل المتفق عليه، ولا يجوز له إجراء أي تعديل جوهري عليه أو تنفيذ أعمال إضافية يترتب عليها تغيير في نطاق الخدمات أو المقابل المالي أو مدة التنفيذ إلا بعد اتفاق الطرفين كتابةً على ذلك.
4. يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول، دون تأخير غير مبرر، بأي ظرف أو معوق يعلمه ويكون من شأنه التأثير بصورة جوهرية على تنفيذ الخدمات أو مواعيدها، مع بيان أثر ذلك – متى أمكن – على سير التنفيذ.
5. يلتزم الطرف الثاني، في حدود الأعمال والعناصر التي يقوم بإنتاجها أو إعدادها بنفسه، بعدم تعمد استخدام أو نسخ أو تقليد أعمال الغير أو الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، ولا تمتد مسؤوليته إلى أي مواد أو ملفات أو بيانات أو عناصر أو محتوى يقدمه الطرف الأول أو يطلب استخدامه.
6. يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على البيانات والمعلومات والملفات التي يتسلمها من الطرف الأول، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ هذا العقد، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالسرية الواردة فيه.
7. يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول إذا تبين له وجود مانع ظاهر أو مخالفة محتملة ناشئة عن البيانات أو المواد أو العناصر التي يقدمها الطرف الأول أو يطلب استخدامها، ولا يُعد ذلك التزاماً على الطرف الثاني بإجراء فحص قانوني أو بحث عن حقوق الغير أو ضمان سلامة تلك المواد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

وإذا وجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة الثامنة: التزامات الطرف الأول (العميل)

1. يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بجميع البيانات والمعلومات والمحتوى والملفات والمستندات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الخدمات محل هذا العقد، على أن تكون صحيحة وكاملة ومقدمة بحسن نية، وألا يترتب على استخدامها اعتداء على حقوق الغير في حدود علم ومسؤولية الطرف الأول، وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان.
 2. يلتزم الطرف الأول بالتعاون مع الطرف الثاني بالقدر اللازم لتنفيذ المشروع، وذلك من خلال تقديم البيانات والردود والملاحظات والاعتمادات المطلوبة في المواعيد المناسبة، ويترتب على تأخره في تقديم أي منها أو عدم توفير أي متطلبات لازمة للتنفيذ امتداد مدة التنفيذ بالقدر الذي يتأثر به المشروع، دون أن يُعد ذلك إخلالاً من الطرف الثاني بالتزاماته.
 3. يلتزم الطرف الأول بتحديد الشخص أو الجهة المخولة بالتواصل مع الطرف الثاني واعتماد الأعمال أو إبداء الملاحظات عليها، متى كان ذلك لازماً لطبيعة المشروع، وتُعد التعليمات أو الاعتمادات الصادرة من الشخص المعتمد ملزمة للطرف الأول في حدود الصلاحيات الممنوحة له.
 4. يلتزم الطرف الأول بسداد المقابل المالي المستحق للطرف الثاني في المواعيد ووفقاً للطريقة المتفق عليها في هذا العقد.
 5. يتحمل الطرف الأول مسؤولية صحة ودقة ومشروعية جميع البيانات أو النصوص أو الصور أو الشعارات أو العلامات التجارية أو الملفات أو أي مواد أو عناصر أخرى يقدمها للطرف الثاني أو يطلب استخدامها في تنفيذ المشروع، كما يتحمل المسؤولية عن أي مطالبة أو نزاع ينشأ بسبب استخدامها، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن خطأ أو مخالفة من الطرف الثاني.
 6. يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني، دون تأخير غير مبرر، بأي واقعة أو ظرف يعلمه ويكون من شأنه التأثير في تنفيذ المشروع أو نطاق الخدمات أو المواعيد المتفق عليها.
- يلتزم الطرف الأول باستخدام الأعمال والمخرجات النهائية وفقاً لأحكام هذا العقد والحقوق أو التراخيص الممنوحة له بموجبه، ودون إجراء أي استخدام أو تصرف يتجاوز الحدود المتفق عليها أو يخالف الأحكام المنظمة للملكية الفكرية الواردة في هذا العقد.
- وإذا وجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة التاسعة: المقابل المالي وآلية السداد

- يلتزم الطرف الأول بسداد المقابل المالي المستحق للطرف الثاني نظير تنفيذ الخدمات محل هذا العقد، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره : **جنيه مصري (فقط)** **جيه مصري لا غير)**، أو وفقاً للدفعات أو المراحل أو الآلية المالية المحددة والمتفق عليها بين الطرفين.
- يتم سداد المقابل المالي بالطريقة والمواعيد المتفق عليها بين الطرفين، سواء كان ذلك نقداً أو عن طريق التحويل البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو أي وسيلة دفع أخرى يتفق عليها الطرفان، ويُعد إيصال السداد أو إشعار التحويل أو أي وسيلة إثبات أخرى مقبولة قانوناً دليلاً على الوفاء بالمبلغ المسدد.
- إذا اتفق الطرفان على سداد المقابل المالي دفعة واحدة، يلتزم الطرف الأول بسدادها في الموعد المحدد، وإذا تم الاتفاق على السداد على عدة دفعات أو مراحل، يلتزم الطرف الأول بسداد كل دفعة في تاريخ استحقاقها وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
- لا يلتزم الطرف الثاني بالبدء في تنفيذ الخدمات أو الاستمرار فيها أو تسليم المخرجات أو مراحل التنفيذ المستحقة إلا في حدود سداد الدفعات المستحقة في مواعيدها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
- في حال تأخر الطرف الأول عن سداد أي مبلغ مستحق في موعده، يحق للطرف الثاني تعليق تنفيذ الخدمات أو تأجيل المراحل أو مواعيد التسليم إلى حين السداد، ولا يُعد ذلك إخلالاً من الطرف الثاني بالتزاماته أو تأخيراً منسوباً إليه.
- لا يشمل المقابل المالي المتفق عليه أي أعمال أو خدمات أو تعديلات إضافية تخرج عن نطاق الخدمات المحددة في هذا العقد، ولا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها إلا بعد اتفاق الطرفين كتابةً على نطاقها ومقابلها المالي وما يترتب عليها من آثار على مدة التنفيذ أو غيرها من الالتزامات.
- يتحمل كل طرف ما يخصصه من رسوم أو مصروفات أو التزامات مالية ناشئة عن تنفيذ هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
- وإذا وجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة العاشرة: المراجعات والتعديلات

يحق للطرف الأول طلب إجراء المراجعات أو التعديلات على الأعمال محل هذا العقد في الحدود المتفق عليها بين الطرفين، وذلك خلال مراحل التنفيذ أو خلال المدة المحددة للمراجعة والاعتماد، بحسب طبيعة المشروع وما يتم الاتفاق عليه. يلتزم الطرف الأول بتقديم ملاحظاته وطلباته المتعلقة بالمراجعة بصورة واضحة ومجموعة قدر الإمكان لكل مرحلة من مراحل العمل، بما يسمح للطرف الثاني بتنفيذها بصورة منظمة، ولا تُعد الطلبات الجديدة أو الملاحظات التي تختلف جوهرياً عن الملاحظات السابقة ضمن نطاق المراجعة ذاتها.

تقتصر المراجعات والتعديلات على تحسين أو تعديل الأعمال الداخلة ضمن نطاق الخدمات المتفق عليها، ولا تشمل إعادة تصميم المشروع بالكامل، أو تغيير الاتجاه الأساسي أو الرؤية التصميمية بعد اعتمادها، أو إضافة خدمات أو أعمال جديدة غير مشمولة بالعقد. إذا طلب الطرف الأول إجراء تعديلات أو إضافات يترتب عليها زيادة جوهريّة في حجم الأعمال، أو تغيير نطاق الخدمات، أو تمديد مدة التنفيذ، أو زيادة التكلفة، فلا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها إلا بعد اتفاق الطرفين كتابةً على نطاقها وما يترتب عليها من آثار على المقابل المالي أو مدة التنفيذ أو أي التزامات أخرى.

يُعد اعتماد الطرف الأول لأي مرحلة من مراحل العمل أو لأي مخرج من المخرجات المتفق عليها موافقةً على الجزء الذي تم اعتماده في حدود نطاقه، ولا يلتزم الطرف الثاني بإجراء تعديلات جوهريّة لاحقة عليه إلا بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين. لا يترتب على طلب المراجعات أو تنفيذ التعديلات أي أثر على أحكام الملكية الفكرية أو انتقال الحقوق أو التراخيص المقررة بموجب هذا العقد، وتظل تلك الحقوق خاضعة للأحكام المنظمة لها.

وإذا وُجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة الحادية عشرة: حقوق الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام

تظل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالأعمال والتصميمات والملفات والمقترحات والمسودات التي يقوم الطرف الثاني بإنتاجها أو إعدادها أثناء تنفيذ هذا العقد مملوكة له، ولا تنتقل أي حقوق عليها إلى الطرف الأول إلا في حدود ما يتم الاتفاق عليه صراحةً بين الطرفين وبعد سداد كامل المقابل المالي المستحق، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

بعد سداد الطرف الأول كامل المقابل المالي المستحق، تنتقل إليه الحقوق المتعلقة بالمخرجات النهائية المعتمدة والمدفوعة فقط، وذلك في الحدود التي يتفق عليها الطرفان، سواء كان ذلك بنقل بعض أو كل الحقوق أو بمنحه حق استخدام أو استغلال، وفقاً لأحكام هذا العقد. لا تشمل الحقوق الممنوحة للطرف الأول أي مسودات أو نماذج أولية أو أفكار أو مقترحات أو أعمال غير معتمدة أو غير مدفوعة، وتظل تلك العناصر مملوكة للطرف الثاني ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

لا يلتزم الطرف الثاني بتسليم الملفات المصدر أو ملفات العمل الأصلية أو الملفات القابلة للتعديل أو الأدوات المستخدمة في إنتاج التصميم، إلا إذا تم الاتفاق كتابةً على ذلك، ويحدد هذا الاتفاق نطاق التسليم وأثره المالي – إن وجد. لا يجوز للطرف الأول قبل انتقال الحقوق إليه استخدام أو نشر أو تعديل أو إعادة إنتاج أو التصرف في الأعمال محل العقد إلا في الحدود المسموح بها بموجب هذا العقد أو بموافقة كتابية من الطرف الثاني.

يضمن الطرف الثاني، في حدود الأعمال والعناصر التي قام بإنتاجها بنفسه، عدم تعمد استخدام أو نسخ أعمال الغير على نحو يشكل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، ولا تمتد هذه المسؤولية إلى أي مواد أو ملفات أو عناصر أو محتوى يقدمه الطرف الأول أو يطلب استخدامه.

إذا تطلب تنفيذ المشروع استخدام أي خطوط أو صور أو عناصر تصميمية أو تراخيص أو خدمات مقدمة من الغير، فتظل هذه العناصر خاضعة لشروط وأحكام الجهات المالكة أو المرخصة لها، ولا تنتقل إلى الطرف الأول أي حقوق تتجاوز نطاق تلك التراخيص، ويتحمل كل طرف مسؤولياته وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما.

يجوز للطرف الثاني عرض الأعمال النهائية المعتمدة ضمن معرض أعماله أو ملفه المهني أو لأغراضه التسويقية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أو تتطلب طبيعة المشروع أو التزامات السرية عدم عرضها.

وإذا وُجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة الثانية عشرة: السرية وعدم الإفصاح

يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات والمستندات والملفات والرسومات والتصميمات والمراسلات وأي معلومات أخرى ذات طبيعة سرية يطلع عليها أو يحصل عليها بمناسبة تنفيذ هذا العقد، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ هذا العقد، أو بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، أو تنفيذاً للالتزام قانوني أو أمر صادر من جهة قضائية أو إدارية مختصة.

تشمل المعلومات السرية – على سبيل المثال لا الحصر – المعلومات المتعلقة بالمشروع أو العلامة التجارية أو النشاط التجاري أو الخطط أو البيانات الفنية أو الملفات أو المواد غير المعلنة التي يتم تبادلها بين الطرفين أثناء تنفيذ العقد. لا تسري أحكام السرية على المعلومات التي:

أصبحت متاحة للكافة بطريقة مشروعة دون مخالفة للالتزام بالسرية.

كان الطرف المتلقي يعلمها قبل حصوله عليها من الطرف الآخر.

حصل عليها من مصدر مشروع مستقل لا يخضع للالتزام بالسرية.

وافق الطرف الآخر كتابياً على الإفصاح عنها.

ويتحمل الطرف الذي يتمسك بأي من هذه الاستثناءات مسؤولية إثبات تحققها.

يلتزم الطرفان باتخاذ التدابير المعقولة للمحافظة على سرية المعلومات محل هذا العقد، كما يلتزمان بضمان التزام العاملين أو المتعاونين أو الأشخاص الذين يستعينان بهم في تنفيذ العقد بهذه الالتزامات في حدود مسؤولية كل طرف.

يظل الالتزام بالسرية قائماً طوال مدة تنفيذ هذا العقد وبعد انتهائه أو فسخه أو انقضائه لمدة (سنة)، أو طالما ظلت المعلومات محتفظة بطبيعتها السرية، أيهما أطول، ما لم يتفق الطرفان كتابياً على خلاف ذلك.

لا يُعد عرض الطرف الثاني للأعمال النهائية المعتمدة ضمن معرض أعماله أو ملفه المهني أو لأغراضه التسويقية إفشاءً للمعلومات السرية، وذلك في الحدود التي لا تكشف عن معلومات غير معلنة تخص الطرف الأول، وما لم يتفق الطرفان كتابياً على خلاف ذلك.

وإذا وجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال

بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة الثالثة عشرة: إنهاء العقد وآثاره

أولاً: انتهاء العقد: ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته، أو بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، أو باتفاق الطرفين كتابياً على إنهائه، أو بتحقيق أي سبب من أسباب الإنهاء أو الفسخ أو الانقضاء المنصوص عليها في هذا العقد أو في القانون.

ثانياً: الإنهاء بسبب الإخلال الجوهري: يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد إذا أخل الطرف الآخر بأي التزام جوهري من التزاماته الناشئة عنه، ولم يتم بإزالة هذا الإخلال أو تداركه خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطاره كتابياً بذلك. أما إذا كان الإخلال بطبيعته غير قابل للإصلاح، فيجوز للطرف المتضرر إنهاء العقد فوراً دون حاجة إلى إعدار أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، وذلك دون إخلال بما قد يقرره القانون، ومع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض أو مباشرة أي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

ثالثاً: تعليق التنفيذ بسبب عدم السداد: إذا تأخر الطرف الأول عن سداد أي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد، جاز للطرف الثاني، بعد إخطاره كتابياً، تعليق تنفيذ الخدمات أو الأعمال كلياً أو جزئياً حتى تمام السداد، ولا تُحتسب مدة التعليق ضمن مدة التنفيذ، وتمتد المدد التعاقدية والجدول الزمني للمشروع بما يعادل مدة التعليق. وإذا استمر التأخير في السداد لمدة عشرة (10) أيام من تاريخ الإخطار، جاز للطرف الثاني إنهاء هذا العقد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بجميع مستحقاته المالية والتعويضات المستحقة – إن وجدت – وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

رابعاً: تعليق المشروع بسبب الطرف الأول: إذا توقف تنفيذ المشروع بسبب امتناع الطرف الأول عن تقديم البيانات أو المحتوى أو المواد أو الاعتمادات أو الموافقات أو أي متطلبات لازمة للتنفيذ، أو بسبب عدم الرد على المراسلات أو الطلبات أو الملاحظات الفنية، لمدة تجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ طلبها، جاز للطرف الثاني تعليق تنفيذ المشروع. فإذا استمر سبب التوقف بعد إخطار الطرف الأول كتابياً وانقضاء مدة سبعة (7) أيام من تاريخ الإخطار، جاز للطرف الثاني إنهاء هذا العقد، مع تسوية الحقوق والالتزامات المالية بين الطرفين وفقاً لأحكام هذا العقد.

خامساً: إنهاء العقد من جانب الطرف الأول: يجوز للطرف الأول إنهاء هذا العقد إذا ثبت إخلال الطرف الثاني إخلالاً جوهرياً بتنفيذ الخدمات أو عدم مطابقتها لنطاق العمل أو المواصفات أو معايير القبول المتفق عليها، ولم يتم بمعالجة هذا الإخلال خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطاره كتابياً بذلك، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض أو بأي حقوق أخرى يقررها هذا العقد أو القانون.

سادساً: آثار الإنهاء: يترتب على انتهاء أو إنهاء هذا العقد لأي سبب ما يأتي:

أ. يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة جميع الأعمال والخدمات والمراحل التي نفذها الطرف الثاني حتى تاريخ الإنهاء، وجميع المصروفات أو الرسوم أو الالتزامات التي تحملها بصورة مشروعة تنفيذاً لهذا العقد، وذلك في الحدود المتفق عليها.

ب. إذا كان الطرف الأول قد سدد مبالغ عن أعمال أو خدمات لم يبدأ تنفيذها أو لم تستحق بعد، فتنتم تسوية تلك المبالغ وفقاً لما تم تنفيذه فعلياً وما يقضي به هذا العقد أو ما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

ج. يلتزم كل طرف برد أو حذف أو إتلاف ما يكون بحوزته من مستندات أو بيانات أو ملفات أو مواد تخص الطرف الآخر، متى كان ذلك ممكناً ولا يتعارض مع التزام قانوني أو مع ضرورة الاحتفاظ بها لإثبات حق أو الدفاع عنه.

د. لا يؤثر انتهاء أو إنهاء هذا العقد على الحقوق أو الالتزامات أو المطالبات التي نشأت قبل تاريخ انتهائه، ولا على أي حقوق في التعويض أو التنفيذ أو المطالبة القضائية.

سابعاً: المخرجات وحقوق الملكية الفكرية: لا يترتب على انتهاء أو إنهاء هذا العقد سقوط حق الطرف الأول في استلام المخرجات النهائية أو الملفات أو أي حقوق أخرى يكون قد اكتسبها بموجب هذا العقد، متى كان قد أوفى بجميع التزاماته المالية والتعاقدية. وإذا انتهى أو أنهى العقد قبل اكتمال تنفيذ المشروع، يلتزم الطرف الثاني بتسليم جميع الأعمال والمخرجات والمراحل التي اكتمل تنفيذها واستحق تسليمها وفقاً لأحكام هذا العقد، وذلك بعد سداد المستحقات المالية المتعلقة بها. ولا يلتزم الطرف الثاني بتسليم أي أعمال أو مخرجات أو ملفات مصدر أو ملفات عمل أصلية أو أي عناصر أخرى لم يتفق على تسليمها أو لم تستحق التسليم أو لم يتم الوفاء بالمستحقات المالية الخاصة بها، وذلك دون إخلال بحق الطرفين في تسوية الحقوق والالتزامات المالية أو الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك.

ثامناً: استمرار بعض الأحكام: تبقى نافذة وملزمة للطرفين بعد انتهاء أو إنهاء هذا العقد جميع الأحكام التي يقتضي بطبيعتها أو بنصها الصريح استمرار نفاذها، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالسرية وعدم الإفصاح، وحقوق الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام، والالتزامات المالية المستحقة، وتسوية المنازعات، وأي أحكام أخرى يقضي هذا العقد أو القانون باستمرارها بعد انتهائه.

تاسعاً: الملاحق: إذا وجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

يقصد بالقوة القاهرة كل حادث استثنائي عام، خارج عن إرادة الطرف المتأثر، لم يكن متوقعاً عند إبرام هذا العقد، ولا يمكن دفعه أو تلافي آثاره بوسائل معقولة، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً، بصورة مؤقتة أو نهائية، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

ويقصد بالظروف الطارئة كل حادث استثنائي عام لم يكن في الوُسع توقعه عند إبرام العقد، ويجعل تنفيذ الالتزام ممكناً ولكن مرهقاً إرهاباً جسيماً للطرف الملتزم، دون أن يصل إلى حد الاستحالة، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

لا يُعد من قبيل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أي سبب يرجع إلى خطأ أو إهمال أو تقصير من الطرف المتمسك بها، أو إلى عدم اتخاذ الإجراءات المعقولة لتجنب آثارها أو الحد منها.

تشمل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة – بحسب طبيعة الواقعة ومدى تأثيرها الفعلي – كل حدث عام خارج عن إرادة الطرف المتأثر، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الحروب أو الاضطرابات العامة، القرارات أو الإجراءات الحكومية المؤثرة بصورة مباشرة على تنفيذ العقد، الأعطال العامة واسعة النطاق في خدمات الاتصالات أو الخدمات الرقمية أو التقنية اللازمة للتنفيذ، أو أي أحداث استثنائية أخرى تجعل تنفيذ الالتزامات متعذراً أو مرهقاً بصورة غير معتادة.

ولا تشمل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة بوجه خاص:

1. نقص الموظفين أو المتعاونين أو سوء الإدارة أو ضعف التخطيط.
 2. الأخطاء الناتجة عن الإهمال أو مخالفة الأصول المهنية.
 3. تأخر أي طرف في تقديم البيانات أو المستندات أو الموافقات أو المتطلبات اللازمة للتنفيذ.
 4. التعتير المالي أو انخفاض الأرباح أو تغير الظروف التجارية المعتادة.
 5. الزيادات المعتادة في تكاليف التشغيل أو الأدوات أو الخدمات.
 6. أي توقف ناتج عن مخالفة القوانين أو شروط استخدام الخدمات المقدمة من الغير.
- يلتزم الطرف الذي يتمسك بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة بإخطار الطرف الآخر كتابةً أو عبر وسيلة الاتصال المعتمدة بينهما خلال مدة مناسبة من تاريخ علمه بالواقعة، مع بيان طبيعتها ومدى تأثيرها المتوقع على تنفيذ الالتزامات، وتقديم ما يتوافر لديه من مستندات أو بيانات مؤيدة متى كان ذلك ممكناً.
- يلتزم الطرف المتأثر باتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من آثار الواقعة واستئناف تنفيذ التزاماته فور زوال السبب أو إمكانية التنفيذ، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة إلا في الحدود التي تعذر فيها التنفيذ رغم اتخاذ تلك الإجراءات.

إذا ترتب على القوة القاهرة توقف تنفيذ أحد الالتزامات المتأثرة بصورة مؤقتة، تُعلق تلك الالتزامات طوال مدة استمرار السبب، وتمتد المدد التعاقدية بالقدر الذي يتناسب مع مدة التأثير الفعلي، دون ترتيب مسؤولية أو جزاءات عن هذا التأخير.

إذا استمرت القوة القاهرة لمدة تجعل تنفيذ العقد مستحيلًا أو تفقده الغرض الأساسي الذي أبرم من أجله، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإخطار كتابي للطرف الآخر، مع تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن الأعمال التي تم تنفيذها حتى تاريخ الإنهاء، ولا يؤثر ذلك على استحقاق المقابل المالي عن الأعمال المنفذة قبل تحقق سبب القوة القاهرة.

إذا ترتب على الظروف الطارئة إخلال جسيم بالتوازن الاقتصادي للعقد، جاز لأي من الطرفين طلب إعادة التفاوض بحسن نية بشأن تعديل بعض الالتزامات أو المدد أو المقابل المالي بما يحقق إعادة التوازن العقدي، وذلك دون أن يترتب على مجرد طلب إعادة التفاوض وقف تنفيذ الالتزامات أو التحلل منها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أو يقضي القانون بغيره.

وإذا وُجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذًا لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءًا لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: الأحكام العامة

1. يُعد هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعه، ويحل محل أي مفاوضات أو مراسلات أو اتفاقات أو ترتيبات سابقة تتعلق بذات الموضوع، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
2. تُعد أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر أو مستندات يتم تحريرها تنفيذًا لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ العقد جزءًا لا يتجزأ منه، وتفسر وتطبق في حدود ما تتضمنه من بيانات أو مواصفات أو أحكام تفصيلية، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية الواردة في هذا العقد.
3. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن هذا العقد أو عن أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة عنه، كليًا أو جزئيًا، أو إحلال الغير محله في تنفيذ التزاماته، إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، ولا يُعد استعانة الطرف الثاني بمن يساعده في تنفيذ الخدمات وفقًا لأحكام هذا العقد تنازلًا عن العقد أو نقلًا للالتزامات، ويظل مسؤولًا عن الأعمال المنفذة تحت إشرافه ومسؤوليته.
4. لا يُعد امتناع أي من الطرفين عن استعمال أي حق مقرر له بموجب هذا العقد، أو تأخره في استعماله، تنازلًا عن هذا الحق، كما لا يمنع ذلك من استعماله لاحقًا أو استعمال أي حق آخر مقرر بموجب العقد أو القانون.
5. إذا تقرر بطلان أو عدم صحة أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذا العقد، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام، ويلتزم الطرفان باستبدال الحكم غير القابل للتنفيذ بحكم آخر يحقق أقرب أثر قانوني ممكن للغرض المقصود منه، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.
6. لا يجوز تعديل هذا العقد أو إضافة أي أحكام جديدة إليه إلا بموجب اتفاق مكتوب وموقع من الطرفين، ويُعد أي تعديل أو إضافة أو ملحق أو نموذج أو جدول أو محضر محرر وفقًا لذلك جزءًا لا يتجزأ من العقد.
7. لا ينشأ عن هذا العقد أي علاقة شراكة أو وكالة أو عمل أو تبعية بين الطرفين، وإنما تظل العلاقة بينهما علاقة تعاقدية مستقلة لتنفيذ الخدمات محل هذا العقد.
8. تُعد عناوين المواد والبنود الواردة في هذا العقد لأغراض التنظيم والتيسير فقط، ولا يكون لها أثر في تفسير أو تقييد أو توسيع مضمون أي حكم من أحكامه.

المادة السادسة عشرة: الإخطارات والمراسلات

تكون جميع الإخطارات والمراسلات والاعتمادات والطلبات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عن تنفيذه صحيحة ومنتجة لأثارها متى تمت كتابةً بإحدى الوسائل المتفق عليها بين الطرفين وفقًا لأحكام هذه المادة، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

يُعد العنوان المبين في صدر هذا العقد موطنًا مختارًا لكل طرف، وتوجه إليه الإخطارات والمراسلات الرسمية، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً بتغييره، وتظل البيانات السابقة منتجة لأثارها إلى حين تمام الإخطار بالتعديل.

يجوز للطرفين تبادل المراسلات والمستندات والملفات والاعتمادات المتعلقة بتنفيذ المشروع عبر البريد الإلكتروني المتفق عليه بينهما أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يتفقان عليها.

بريد الطرف الأول (العميل): (.....)

بريد الطرف الثاني (المصمم): (.....)

يجوز للطرفين استخدام تطبيقات المراسلة الإلكترونية التي يتفقان عليها لتبادل التعليمات الفنية والملاحظات والملفات والمستندات المتعلقة بتنفيذ الخدمات.

هاتف الطرف الأول (العميل): (.....)

هاتف الطرف الثاني (المصمم): (.....)

تُعد المراسلات والملفات والاعتمادات المتبادلة عبر الوسائل الإلكترونية المتفق عليها وسيلة إثبات بين الطرفين متى أمكن التحقق من صدورهما ونسبتها إلى مرسلها وسلامة محتواها، وذلك دون أن يترتب عليها تعديل نطاق الخدمات أو المقابل المالي أو مدة التنفيذ أو أي التزام جوهري، إلا إذا تضمنت اتفاقاً صريحاً بين الطرفين أو تمت وفقاً لإجراءات تعديل العقد المنصوص عليها فيه. يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تغيير يطرأ على بيانات التواصل الخاصة به، وإلى حين تمام هذا الإخطار تظل المراسلات المرسلة إلى البيانات السابقة صحيحة ومنتجة لآثارها، ما لم يثبت خلاف ذلك. لا يخل اعتماد الوسائل الإلكترونية وفقاً لهذه المادة بأي متطلبات شكلية يفرضها القانون لبعض الإجراءات، ولا يجوز التمسك بعدم صحة أو عدم حجية المراسلات الإلكترونية لمجرد كونها تمت بوسيلة إلكترونية، متى أمكن التحقق من صدورهما وسلامة محتواها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

المادة السابعة عشرة: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

أولاً: القانون الواجب التطبيق: يخضع هذا العقد في إبرامه وتفسيره وتنفيذه وإنهائه، وجميع ما ينشأ عنه أو يرتبط به من حقوق أو التزامات أو منازعات، لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، ويُفسر وفقاً لها، وعلى الأخص أحكام القانون المدني المصري، وقانون الإثبات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية البيانات الشخصية – متى كان واجب التطبيق – وغيرها من التشريعات ذات الصلة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد. ويظل القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق ولو كان أحد الطرفين غير مصري، أو تم تنفيذ جزء من الخدمات خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يوجب القانون أو يتفق الطرفان كتابةً، وفي الحدود التي يجيزها القانون، على خلاف ذلك.

ثانياً: التسوية الودية: يجوز للطرفين، عند نشوء أي خلاف أو نزاع يتعلق بهذا العقد أو بتفسيره أو تنفيذه أو تعديله أو إنهائه أو آثاره، السعي إلى تسويته ودياً بحسن نية، سواء عن طريق التفاوض المباشر أو الاستعانة بوسيط قانوني أو خبير فني أو أي شخص يتفقان عليه، وذلك بقصد الوصول إلى حل رضائي متى كان ذلك ممكناً.

ولا تُعد إجراءات التفاوض أو التسوية الودية أو الوساطة أو الاستعانة بخبير شرطاً سابقاً أو لازماً للجوء إلى القضاء، ولا يجوز لأي من الطرفين الدفع بعدم قبول أي دعوى أو طلب أو دفع أو التمسك بعدم سلوك تلك الإجراءات أو عدم استكمالها أو عدم نجاحها، وذلك ما لم يوجب القانون صراحةً خلاف ذلك.

كما لا يترتب على مباشرة إجراءات التفاوض أو التسوية الودية أو الوساطة أو الخبرة وقف المواعيد القانونية أو التقادم أو سقوط أي حق، ولا تمنع أيًا من الطرفين من اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي أو مستعجل يجيزه القانون متى اقتضت الضرورة ذلك.

ثالثاً: الاختصاص القضائي: مع مراعاة قواعد الاختصاص الولائي والنوعي المتعلقة بالنظام العام، اتفق الطرفان على أن تختص محكمة: ☐ شمال القاهرة ☐ جنوب القاهرة ☐ القاهرة الجديدة ☐ شمال الجيزة ☐ جنوب الجيزة ☐ الإسكندرية ☐ طنطا ☐ دمنهور ☐ كفر الشيخ ☐ المنصورة ☐ الزقازيق ☐ بنها ☐ شبين الكوم ☐ بورسعيد ☐ الإسماعيلية ☐ السويس ☐ دمياط ☐ المنيا ☐ بني سويف ☐ الفيوم ☐ أسيوط ☐ سوهاج ☐ قنا ☐ الأقصر ☐ أسوان ☐ البحر الأحمر ☐ الوادي الجديد ☐ مرسى مطروح ☐ شمال سيناء ☐ جنوب سيناء ☐ أخرى: (.....).

الابتدائية وجزئياتها بنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو المرتبطة به، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون. وفي حال عدم تحديد محكمة بعينها، تختص المحاكم المصرية المختصة نوعياً ومكانياً وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً.

رابعاً: المنازعات الفنية: إذا تعلق النزاع بمسألة فنية، بما في ذلك مدى مطابقة الأعمال أو المخرجات لنطاق الخدمات أو المواصفات أو معايير القبول المتفق عليها، أو تقييم مراحل التنفيذ أو نسب الإنجاز، أو تحديد ما إذا كان العمل يدخل ضمن نطاق الخدمات أو يُعد عملاً إضافياً، جاز لأي من الطرفين الاستعانة بخبير فني متخصص قبل اللجوء إلى القضاء أو أثناء نظر النزاع، كما يجوز للمحكمة المختصة ندب خبير وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

ولا تكون لتقارير أو آراء الخبراء الذين يختارهم الطرفان أو أحدهما حجية ملزمة إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً على ذلك، أو إذا كان الخبير معيناً أو منتدباً من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: الإجراءات الوقية والتحفظية: لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق أي من الطرفين في اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي أو مستعجل يهدف إلى حماية حقوقه أو المحافظة على الأدلة أو منع وقوع ضرر يتعذر تداركه، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، أو سرية المعلومات أو البيانات، أو المخرجات، أو أي حق آخر ناشئ عن هذا العقد، وذلك دون أن يُعد اتخاذ هذه الإجراءات تنازلاً عن أي حق آخر مقرر بموجب هذا العقد أو القانون.

سادسًا: الملاحق: إذا وُجدت أي ملاحق أو نماذج أو جداول أو محاضر محررة تنفيذاً لهذا العقد وموقعة من الطرفين بتاريخ معاصر أو لاحق لتاريخ هذا العقد، فتُعد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُستكمل أو تُفسر أو تُفصل الأحكام الواردة في هذه المادة في حدود ما ورد بها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية لهذا العقد.

المادة الثامنة عشرة: التوقيعات

حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين باللغة العربية، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويجوز تحرير أو تبادل نسخ إضافية أو إلكترونية منه بالوسائل التي يتفق عليها الطرفان، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون. يقر الطرفان بأنهما قد قرآ جميع أحكام هذا العقد وفهما مضمونه وآثاره القانونية، وأن قبولهما له قد تم بإرادتهما الحرة دون غش أو تدليس أو إكراه، وبعد الاطلاع على كافة البيانات والمستندات والملاحق – إن وجدت – المرتبطة به. يقر كل طرف بصحة البيانات والمعلومات والمستندات التي قدمها للطرف الآخر، ويتحمل مسؤولية صحتها، كما يقر بأن توقيعه على هذا العقد يُعد قبولاً نهائياً بجميع أحكامه والتزاماً بتنفيذ ما ورد به. تُعد التوقيعات الواردة أدناه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ويُعمل بها لإثبات موافقة الطرفين على جميع أحكامه.

الطرف الأول (العميل)	الطرف الثاني (المصمم)
الاسم:	الاسم:
الصفة :	الصفة :
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة :

الشاهد الاول (إن وجد)	الشاهد الثاني (إن وجد)
الاسم: _____	الاسم: _____
الرقم القومي: _____	الرقم القومي: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____